

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2712/2543

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา  
นายมนตรี ศรีประดู่

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 3, มาตรา 270

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 212, มาตรา 225

พ.ร.บ. มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31, มาตรา 32

พ.ร.บ. มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 มาตรา 75, มาตรา 79

การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานมีเครื่องชั่งซึ่งไม่ถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการของ พ.ร.บ. มาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 ไว้เพื่อใช้ในกิจการต่อเนื่องกับผู้อื่นและในพาณิชย์กิจจำเลยตาม พ.ร.บ. มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31 กับฐานมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องชั่งที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้าตาม ป.อ. มาตรา 270 ฐานใช้เครื่องชั่งซึ่งไม่ถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการของ พ.ร.บ. มาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 ในกิจการ ต่อเนื่องกับผู้อื่นและในพาณิชย์กิจของ จำเลยตาม พ.ร.บ. มาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31 กับฐานใช้เครื่องชั่ง ที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้าตาม ป.อ. มาตรา 270 เป็นการกระทำอันเป็นกรรม เดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ความผิดฐานมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องชั่งที่ผิด อัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้าและฐานใช้เครื่องชั่งที่ผิดอัตราเพื่อ เอาเปรียบในการค้า ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดมีระวางโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานใช้เครื่องชั่งที่ ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้าตาม ป.อ. มาตรา 90 กระทั่งหนึ่ง และมีความผิด ฐานลดเครื่องชั่งซึ่งเจ้าพนักงานตรวจสอบให้คำรับรองแล้วตาม พ.ร.บ. มาตราชั่ง

ดวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง อีกกระทงหนึ่ง การที่ศาลล่างทั้งสอง ปรับบทลงโทษจำเลยไม่ครบถ้วน และพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานใช้เครื่องชั่ง ซึ่งไม่ถูกต้องตามความประสงค์ ทุกประการ ว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. มาตราซึ่ง ดวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 32 วรรคสอง อันเป็นบทลงโทษผู้ใช้เครื่องชั่งโดยรู้ว่าเป็นเครื่องชั่งที่ถูกแก้ไข และมิได้พิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานลดเครื่องชั่ง ซึ่ง เจ้าพนักงานตรวจสอบให้คำรับรองแล้ว ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้คู่ความมิได้ฎีกา ศาลฎีกาก็ปรับลงโทษและพิพากษาให้ถูกต้องได้ ส่วนโทษที่ลงแก่จำเลยคงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เพราะต้องห้ามเพิ่มเติมโทษจำเลยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 212 ประกอบด้วยมาตรา 225

ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกามี พ.ร.บ. มาตราซึ่ง ดวง วัด พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ ให้ยกเลิก พ.ร.บ. มาตราซึ่ง ดวง วัดเดิมทุกฉบับ ซึ่งตาม พ.ร.บ. มาตราซึ่ง ดวง วัด พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติความผิดฐานใช้หรือมีเครื่องชั่งโดยรู้ว่าเครื่องชั่งนั้นมีความเที่ยงผิดอัตราไว้ในมาตรา 79 ฐานกระทำการใด ๆ เพื่อให้เครื่องชั่งที่มีการให้คำรับรองแล้วแสดงน้ำหนักผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงไว้ในมาตรา 75 และมีระวางโทษเป็นคุณกว่าโทษตาม พ.ร.บ. มาตราซึ่ง ดวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31 และมาตรา 32 วรรคหนึ่ง จึงต้องใช้กฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 วรรคหนึ่ง ด้วย

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติมาตรา ซึ่ง ดวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ มาตรา ๓๑, ๓๒, ๓๘ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒, ๓๓, ๙๑, ๒๗๐ ธิ

ของกลาง กับจ่ายสินบนแก่ผู้จับและผู้นำความมาแจ้งต่อ เจ้าพนักงานให้จับกุมจำเลย  
ด้วย

### จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ มาตรา ๓๑, ๓๒, ๓๘ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒, ๓๓, ๙๑, ๒๗๐ เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษฐานมีเครื่องชั่งไม่ถูก วัดตุประสงค์ จำคุก ๑ ปี ฐานใช้เครื่องชั่งผิดอัตราและใช้เครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบทางการค้า จำคุก ๒ ปี รวมจำคุก ๓ ปี จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑ ปี ๖ เดือน ริมของกลาง คำขออนอกจากนี้ให้ยก

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานมีและใช้เครื่องชั่งที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้า เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามพระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ มาตรา ๓๒ วรรคสอง ซึ่งมีอัตราโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุก ๑ ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๖ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น  
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยตามฟ้องเป็นความผิดฐานมีเครื่องชั่งซึ่งไม่ถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการของพระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ ไว้เพื่อใช้ในกิจการต่อเนื่องกับผู้อื่นและในพาณิชย์กิจ ของจำเลยตามพ

พระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ มาตรา ๓๑ กับฐานมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่อง  
ซึ่งที่ผิดอัตราเพื่อ เอาเปรียบในการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๐ ฐาน  
ใช้เครื่องซึ่งซึ่งไม่ถูกต้องตามความประสงค์ ทุกประการของพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง  
ตวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ ในกิจการต่อเนื่องกับผู้อื่นและในพาณิชย์กิจของจำเลยตามพระ  
ราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ มาตรา ๓๑ กับฐานใช้เครื่องซึ่งที่ผิดอัตรา  
เพื่อเอาเปรียบในการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๐ เป็นการกระทำอัน  
เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ความผิดฐานมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่อง  
ซึ่งที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้า และฐานใช้เครื่องซึ่งที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบใน  
การค้า ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดมีระวางโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานใช้  
เครื่องซึ่งที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้า ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  
๙๐ กระทั่งหนึ่ง และมีความผิดฐานลดเครื่องซึ่งซึ่งเจ้าพนักงานตรวจสอบให้คำรับรอง  
แล้วตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง อีก  
กระทั่งหนึ่ง ศาลล่างทั้งสองปรับบท ลงโทษจำเลยไม่ครบถ้วน กับพิพากษาว่าจำเลย  
มีความผิดฐานใช้เครื่องซึ่งซึ่งไม่ถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการฯ ว่า เป็นความ  
ผิดตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ มาตรา ๓๒ วรรคสอง อันเป็น  
บทลงโทษผู้ใช้เครื่องซึ่งโดยรู้อยู่ว่าเป็นเครื่องซึ่งที่ถูกแก้ไขและมิได้พิพากษา  
ลงโทษจำเลยในความผิดฐานลดเครื่องซึ่งซึ่งเจ้าพนักงาน ตรวจสอบให้คำรับรองแล้ว  
ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้คู่ความมิได้ฎีกา  
ศาลฎีกา ก็ปรับบทลงโทษและพิพากษาให้ถูกต้องได้ ส่วนโทษที่ลงแก่จำเลยคงเป็น  
ไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ เพราะต้องห้ามเพิ่มเติมโทษจำเลยตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๒ ประกอบด้วยมาตรา ๒๒๕  
อนึ่ง ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกามีพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ.  
๒๕๔๒ ใช้บังคับ ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด เดิมทุกฉบับ ตามพระ  
ราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติความผิดฐานใช้หรือมีเครื่องซึ่ง

โดยรู้ว่าเครื่องชั่งนั้นมีความเที่ยงผิดอัตราไว้ในมาตรา ๗๙ ฐานกระทำการใด ๆ เพื่อให้เครื่องชั่งที่มีการให้คำรับรองแล้วแสดงน้ำหนักผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงไว้ในมาตรา ๗๕ และมีระวางโทษเป็นคุณกว่าโทษตามพระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง จึงต้องใช้กฎหมาย ที่เป็นคุณแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ วรรคหนึ่งด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๙ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๐ เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานใช้เครื่องชั่งที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๐ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด กระทงหนึ่ง และมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕ อีกกระทงหนึ่ง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓

(สมศักดิ์ เนตรมัย-กนก พรณรรักษ์-ปรีดี รุ่งวิสัย)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายปานทอง สุ่มมาตย์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายวิเชียร ไยยะธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ